

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1692/2530

นายคุณ ดีพลงาม

โจทก์

นายวงศ์ เพียรสองชั้น กับพวก

จำเลย

นายจันทร์ กัลยาเลิศ ที่ 3

ผู้ยื่นคำร้อง

นายสัมฤทธิ์ อ่อนสองชั้น ในฐานะ

ประธานสภาตำบลเมืองทุ่ง

ผู้ยื่นคำร้อง

ที่ 4

ผู้ยื่นคำร้อง

นายพิสุทธิ พังเสนาะ ในฐานะนายอำเภอ

สุวรรณภูมิ ที่ 5

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 3 ถึงที่ 6 ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 176)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ที่นาพิพาทเป็นของโจทก์ทั้งหมด ไม่มีร่องน้ำ เหมืองสาธารณะ ห้ามจำเลยทั้งหกและบริวารเข้าเกี่ยวข้องหรือรบกวนสิทธิโจทก์ต่อไป ให้เพิกถอนคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 495/2523 ลงวันที่ 9 เมษายน 2523 เรื่อง แก้ไขหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก) เสีย

จำเลยที่ 3 ถึงที่ 6 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 172,171)

จำเลยที่ 3 ถึงที่ 6 ได้รับอนุญาตให้ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ (อันดับ 157)

คำสั่ง

พิจารณาคดีแล้ว อนุญาตให้จำเลยที่ 3 ถึงที่ 6 ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ

พิจารณาคดีแล้ว อนุญาตให้จำเลยที่ 3 ถึงที่ 6 ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ

(เสียง ตีฉิ่ง-ฉาบ-ฆ้อง-มโหรี จันทรวงศ์-ปชา วรรณกรรมพินิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ